

Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi – 9 dhoul kaâda 1409 – 13 juin 1989

132^e année

N° 40

Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE
LE « CODE DES OBLIGATIONS
ET DES CONTRATS »

1989
(Version arabe)

Décrets et Arrêtés

Chambre des députés

Nomination de chefs de services 930

Premier Ministère

Nomination d'un sous-directeur 931

Arrêté du premier ministre du 2 juin 1989, portant report de la date d'ouverture de deux concours sur épreuves pour le recrutement de prédicateurs de gouvernorats 931

Ministère de l'Intérieur

Tableaux parcellaires 931

Ministère du Plan et des Finances

Nomination d'un directeur 931

Nomination d'un chef de service 932

Création de recettes des finances 932

Ministère de l'Agriculture

Création d'associations d'intérêt collectif 932

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat

Décret n° 89-576 du 19 mai 1989 portant création d'un périmètre d'intervention foncière dans la zone de Borj Zouara (à Tunis) au profit de la municipalité de Tunis 932

Nomination de chargés de mission 933

Arrêtés des ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat du 5 avril 1989, portant approbation du plan d'aménagement de détail dans les localités de la commune de la Marsa	933
---	-----

Ministère du Transport

Nomination d'un directeur régional	933
Nomination d'un sous-directeur	934
Nomination de chefs de subdivision	934
Arrêté du ministre du transport du 29 mai 1989 fixant les modalités de délivrance de la « la carte d'exploitation pour le transport de voyageurs » relative aux transports automobiles routiers de personnes	934
Arrêté du ministre du transport du 29 mai 1989 fixant les modalités de délivrance de l'agrément et de la « carte d'exploitation de transports de marchandises » relatifs aux transports automobiles routiers de marchandises	934

Ministère des Communications

Arrêtés du ministre des communications du 1 ^{er} juin 1989 portant délégation de signature	936
---	-----

Ministère de la Culture et de l'Information

Décret n° 89-577 du 29 mai 1989 relatif au classement du Palais « Nejma Ezzahra » et de son parc	937
--	-----

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un biologiste	938
----------------------------------	-----

Ministère des Affaires Sociales

Nomination d'un directeur	938
---------------------------------	-----

Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

Nomination de chefs de services	938
Nomination d'un chef de bureau	938

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie

Situation de la banque centrale de Tunisie	939
--	-----

décrets et arrêtés

CHAMBRE DES DEPUTES

NOMINATIONS

Par décret n° 89-578 du 6 juin 1989 :

Monsieur Mohsen Raouani, administrateur de la chambre des députés est chargé des fonctions de chef de service des affaires économiques à l'unité des affaires économiques et financières de la chambre des députés.

Par décret n° 89-579 du 6 juin 1989 :

Monsieur Lotfi Haddad, administrateur de la chambre des députés est chargé des fonctions de chef de service des affaires politiques à l'unité des affaires politiques et de la législation générale de la chambre des députés.

PREMIER MINISTERE

NOMINATION

Par décret n° 89-593 du 6 juin 1989 :

Monsieur Fethi Bdira, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur à la direction générale des services administratifs et de la fonction publique au Premier ministère.

CONCOURS

Arrêté du Premier ministre du 2 juin 1989 portant report de la date d'ouverture de deux concours sur épreuves pour le recrutement de prédicateurs de gouvernorats.

Le Premier ministre

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 fixant le statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 66-151 du 8 avril 1966 fixant le statut particulier de prédicateurs de gouvernorats et de délégations ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'arrêté du 16 mars 1989 fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne pour le recrutement de prédicateurs de gouvernorats;

Vu l'arrêté du 16 mars 1989, portant ouverture de deux concours sur épreuves l'un externe et l'autre interne pour le recrutement de prédicateurs de gouvernorats.

Arrête :

Article premier. — Les deux concours externes et internes sur épreuves prévus initialement pour le 6 juin et jours suivants pour le recrutement de 45 prédicateurs de gouvernorats ouverts au Premier ministère sont reportés au 19 septembre 1989 et jours suivants.

Art. 2. — La date de clôture de la liste d'inscription prévue pour le 6 mai 1989 est reportée au 19 août 1989.

Tunis, le 2 juin 1989.

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTERE DE L'INTERIEUR

TABLEAUX PARCELLAIRES (COMMUNE DE R'MADA)

Tableau parcellaire rectificatif d'immeubles expropriés par le décret n° 87-1168 en date du 25 septembre 1987 (en application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique).

N° d'ordre	Nature de l'immeuble	N° du T.F.	Superficie en m2	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	Logement (partie)	Non immatriculée	57	Héritiers Mohamed Ben Abdallah Ben Nasr Mchiri
2	Logement (partie)	Non immatriculée	27	Héritiers Mansour Makdmini
3	Chambre	Non immatriculé	15	Héritiers Mohamed Ben Ali Ben Dermech
4	Deux chambres	Non immatriculée	27	Héritiers Mohamed Ben Aoun Dhi fallah
5	Deux chambres	Non immatriculée	27	Héritiers Mohamed Ben Abdallah Mchiri
6	Deux chambres	Non immatriculée	27	Héritiers Khalifa Ben Abdallah Mchiri

(COMMUNE DE SFAX)

Tableau parcellaire rectificatif d'un immeuble exproprié en vertu du décret n° 89-181 en date du 17 janvier 1989 (par application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 en date du 11 août 1976).

N° d'ordre : 3; Nature de l'immeuble : Terrain nu et construction; N° du T.F. : Sans titre; Superficie : 184m2; Noms des propriétaires ou présumés tels : Mhiri Rachida.

(COMMUNE DE KSIBET EL MADIOUNI)

Tableau parcellaire rectificatif d'un immeuble exproprié par le décret n° 89-180 en date du 17 janvier 1989 (par application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 en date du 11 août 1976, portant refonte de la législation d'expropriation pour cause d'utilité publique).

N° d'ordre : 18; Nature de l'immeuble : Lot de terrain; N° du T.F. : Non immatriculé; N° du lot : 15 et 16; Superficie : 3020m2; Noms des propriétaires ou présumés tels : Héritiers Younès Bouraoui.

MINISTERE DU PLAN ET DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 89-580 du 6 juin 1989 :

Monsieur Abdelhamid Ben Hassine inspecteur principal des services financiers au ministère du plan et des finances est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale à la direction générale des projets.

Par décret n° 89-581 du 6 juin 1989 :

Monsieur Khâled Dakhli inspecteur des services financiers au ministère du plan et des finances est chargé des fonctions de chef de service des départements d'administration générale à la direction générale du budget.

CREATION DE RECETTES

Par arrêté du ministre du plan et des finances du 29 mai 1989 :

Il est créé à compter du 3 avril 1989 une recette particulière des finances à Jerba-Midoun.

Ce bureau assurera les attributions d'une recette de plein exercice, à l'exception de l'octroi des prêts sur gages.

La recette des finances à Jerba-Midoun ainsi que sa caisse sont classées à la 2ème catégorie.

Par arrêté du ministre du plan et des finances du 6 juin 1989 :

Il est créé à compter du 2 mai 1989 une recette des finances spécialisée, dénommée «Recette du conseil régional de Sfax».

Ce bureau assurera la gestion financière et comptable du conseil régional de Sfax.

La recette du conseil régional de Sfax, ainsi que sa caisse sont classées à la 1ère catégorie.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

CREATION D'ASSOCIATIONS

Par arrêtés du ministre de l'agriculture du 29 mai 1989 :

Il est créé une association d'intérêt collectif à Jezza de la délégation de Tadjerouine du gouvernorat du Kef, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Sidi M'Tir de la délégation de Tadjerouine du gouvernorat du Kef, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Le gouverneur du Kef, président du groupement d'intérêt hydraulique est chargé de l'exécution des présents arrêtés.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Hay Jellas de la délégation de Sidi Thabet du gouvernorat de l'Ariana, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Le gouverneur de l'Ariana, président du groupement d'intérêt hydraulique, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Par arrêté du ministre de l'agriculture du 19 mai 1989 :

Il est créé une association d'intérêt collectif à Zoghmar de la délégation de Jelma du gouvernorat de Sidi Bouzid, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Le gouverneur de Sidi Bouzid, président du groupement d'intérêt hydraulique, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

PERIMETRE D'INTERVENTION FONCIERE

Décret n° 89-576 du 19 mai 1989 portant création d'un périmètre d'intervention foncière dans la zone de Borj Zouara (à Tunis) au profit de la municipalité de Tunis.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme;

Vu la loi n° 85-43 du 25 avril 1985 portant modification de la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes;

Vu le décret en date du 30 août 1958 portant création de la municipalité de Tunis;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du plan et des finances et de l'agriculture;

Vu l'avis du conseil municipal de la ville de Tunis réuni en date du 9 mai 1987;

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — Il est créé dans la zone de Borj Zouara (à Tunis) un périmètre d'intervention foncière au profit de la municipalité de Tunis, délimité par la ligne brisée fermée : A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Z, Z' indiquée sur le plan annexé et défini comme suit :

Point n°	X. en mètres	Y. en mètres
A	1031	1302
B	1026	1256
C	1019	1238
D	1016	1227
E	936	1184
F	918	1180
G	964	1141
H	892	1108
I	937	1043
J	984	1070
K	1012	1083
L	1014	1081
M	1034	1090
N	1040	1096
O	1065	1109
P	1093	1133
Q	1102	1146
R	1109	1143
S	1112	1146
T	1122	1175
U	1120	1176
V	1125	1184
W	1135	1223
Z	1143	1230
Z'	1153	1261

Art. 2. — Les ministres intéressés et le président de la municipalité de Tunis sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 19-mai 1989.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

NOMINATIONS

Par décret n° 89-582 du 2 juin 1989 :

Monsieur Kheireddine Kanakane est à compter du 2 mai 1989 nommé chargé de mission au cabinet du ministre de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-583 du 2 juin 1989 :

Monsieur Mohamed Hédi Slim est à compter du 15 avril 1989 nommé chargé de mission pour occuper les fonctions de sous-directeur de la formation des cadres à la direction générale de la planification de la coopération et de la formation des cadres au ministère de l'équipement et de l'habitat.

PLANS D'AMENAGEMENT

Arrêté des ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat du 5 juin 1989 portant approbation du plan d'aménagement de détail de la zone «Errmila» commune de la Marsa.

Les ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme et notamment l'article 22 de ce code;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985;

Vu le décret du 6 avril 1912 portant création de la commune de la Marsa;

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988 portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat;

Vu le décret n° 81-1594 du 24 novembre 1981 portant révision du plan d'aménagement de la Marsa;

Vu la délibération du conseil municipal de la Marsa en date du 5 mars 1988;

L'affichage prévu par l'article 21 du code de l'urbanisme ayant été effectué;

Arrêtent :

Article premier. — Sont approuvés le plan d'aménagement de détail et les règles générales d'utilisation des sols annexés au présent arrêté et concernant la zone «Errmila», commune de la Marsa.

Art. 2. — Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement de détail de la zone «Errmila» sont déclarés d'utilité publique.

Art. 3. — Le plan d'aménagement de détail et les règles générales d'utilisation des sols de la zone «Errmila» visés à l'article premier ci-dessus sont affichés au siège de la municipalité de la Marsa.

Tunis, le 5 juin 1989.

Le ministre de l'intérieur
CHEDLY NEFFATI
Le ministre de l'équipement et de l'habitat
AHMED FRIAA

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté des ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat du 5 juin 1989 portant approbation du plan d'aménagement de détail de la zone «Slama» commune de la Marsa.

Les ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme et notamment l'article 22 de ce code;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985;

Vu le décret du 6 avril 1912 portant création de la commune de la Marsa;

Vu le décret n° 81-1594 du 24 novembre 1981 portant approbation du plan d'aménagement de la Marsa;

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988 portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat;

Vu la délibération du conseil municipal de la Marsa en date du 5 mars 1988;

L'affichage prévu par l'article 21 du code de l'urbanisme ayant été effectué;

Arrêtent :

Article premier. — Sont approuvés le plan d'aménagement de détail et les règles générales d'utilisation des sols annexés au présent arrêté et concernant la cité «Slama», commune de la Marsa.

Art. 2. — Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement de détail de la cité «Slama» à la Marsa sont déclarés d'utilité publique.

Art. 3. — Le plan d'aménagement de détail et les règles générales d'utilisation des sols de la cité «Slama» visés à l'article premier ci-dessus sont affichés au siège de la municipalité de la Marsa.

Tunis, le 5 juin 1989.

Le ministre de l'intérieur
CHEDLY NEFFATI
Le ministre de l'équipement et de l'habitat
AHMED FRIAA

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATIONS

Par décret n° 89-584 du 6 juin 1989 :

Monsieur Ameer Zouari ingénieur général est chargé des fonctions de directeur régional des transports de Tunis au ministère du transport.

Par décret n° 89-585 du 6 juin 1989 :

Monsieur Hachemi Chetoui administrateur conseiller est chargé des fonctions de sous-directeur du contrôle des entreprises à la direction générale des transports terrestres au ministère du transport.

Par décret n° 89-586 du 6 juin 1989 :

Monsieur Mohamed Bouattour ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de la subdivision des transports terrestres de Mahdia au ministère du transport.

Par décret n° 89-587 du 6 juin 1989 :

Monsieur Habib El Ajmi ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de la subdivision des transports terrestres de Gafsa au ministère du transport.

TRANSPORT DE PERSONNES

Arrêté du ministre du transport du 29 mai 1989 fixant les modalités de délivrance de la «carte d'exploitation pour le transport de voyageurs» relative aux transports automobiles routiers de personnes.

Le ministre du transport;

Vu la loi n° 85-77 du 4 août 1985 portant organisation des transports terrestres;

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986 fixant les attributions du ministère du transport;

Vu le décret n° 89-386 du 23 mars 1989 portant réglementation des transports automobiles routiers;

Arrête :

CHAPITRE PREMIER

Les transports publics routiers de personnes

Article premier. — Tout véhicule destiné au transport public de personnes doit être muni d'une carte d'exploitation délivrée par les services compétents du ministère du transport.

Art. 2. — La carte d'exploitation, délivrée, pour 5 ans renouvelables, est validée à l'occasion de chaque visite technique.

Art. 3. — Toute demande de carte d'exploitation doit être déposée auprès des services compétents du ministère du transport.

Elle comportera :

- 1) une photocopie du certificat d'immatriculation;
- 2) une photocopie de la convention de concession;
- 3) en cas de renouvellement, la carte d'exploitation à renouveler;
- 4) attestation d'assurance auprès d'une compagnie agréée, à taux illimité de garantie contre les risques de responsabilité civile afférents à la circulation du véhicule.

Art. 4. — La carte d'exploitation mentionnera :

- la périodicité des visites techniques auxquelles doit se soumettre le véhicule;
- le service assuré par le véhicule, et éventuellement les restrictions imposées à ce véhicule pour des raisons techniques ou par les conditions particulières du cahier des charges.

Art. 5. — La carte d'exploitation cesse d'être valable de plein droit :

- 1) en cas de cession ou de réforme de véhicule;
- 2) au cas où la concession serait retirée au propriétaire du véhicule;
- 3) en cas de non validation de cette carte par les services de la visite technique des véhicules;

4) au cas où le propriétaire du véhicule aurait violé les restrictions imposées aux services pouvant être assurés par le véhicule.

5) au cas où les contrats d'assurances garantissant la responsabilité civile du propriétaire du véhicule et éventuellement les accidents du travail de son personnel seraient résiliés ou suspendus.

A la cessation de sa validité, la carte d'exploitation doit être retournée aux services compétents du ministère du transport pour son renouvellement ou son retrait définitif en cas d'arrêt d'activité.

Chapitre 2

Les transports collectifs privés de personnes

Art. 6. — Tout véhicule de transports collectifs privés de personnes doit être muni d'une «carte d'exploitation de transports collectifs privés» délivrée par le ministère du transport.

Art. 7. — «La carte d'exploitation de transports collectifs privés» est délivrée sur simple déclaration simultanément avec le certificat d'immatriculation.

Elle doit mentionner notamment :

- le nom ou la raison sociale du propriétaire
- la nature de son activité et la qualité des personnes à transporter.
- la description des services organisés.

Art. 8. — Toute demande de carte d'exploitation de transports collectifs privés doit être déposée au près des services compétents du ministère du transport simultanément avec la demande de certificat d'immatriculation du véhicule.

Elle comportera :

- 1) l'identité du propriétaire
- 2) la qualité des personnes à transporter par le véhicule et la nature de leur lien avec le propriétaire;
- 3) la description des services pouvant être assurés par le véhicule.

Art. 9. — Toute modification des services à assurer par les véhicules de transports collectifs privés devra faire l'objet d'une déclaration aux services compétents du ministère du transport assortie d'une demande de modification de la «carte d'exploitation de transports collectifs privés».

Art. 10. — La carte d'exploitation de transports collectifs privés cesse d'être valable de plein droit :

- 1) en cas de cession ou de réforme du véhicule;
- 2) en cas de non déclaration d'une modification visée à l'article 9 du présent arrêté.

A la cessation de sa validité, la carte d'exploitation doit être retournée aux services compétents du ministère du transport.

Chapitre 3

Dispositions diverses

Art. 11. — Toutes dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent arrêté sont abrogées.

Tunis, le 29 mai 1989.

Le ministre du transport
AHMED SMAOUI

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre du transport du 29 mai 1989 fixant les modalités de délivrance de l'agrément et de la «carte d'exploitation de transports de marchandises» relatifs aux transports automobiles routiers de marchandises.

Le ministre du transport;

Vu la loi n° 85-77 du 4 août 1985 portant organisation des transports terrestres;

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986 fixant les attributions du ministère du transport;

Vu le décret n° 89-386 du 23 mars 1989 portant réglementation des transports automobiles routiers;

Arrête :

TITRE PREMIER

Le transport de marchandises pour le compte d'autrui

Chapitre premier

L'agrément

Article premier. — Toute personne physique ou morale qui désire exercer une activité de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui au moyen de tracteurs routiers ou de véhicules dont la charge utile excède une tonne et demi (1,5 tonne) doit se pourvoir au préalable d'un agrément.

Art. 2. — Toute demande d'agrément doit être adressée sur papier timbré par le demandeur au ministère du transport, sous pli recommandé et comportera :

1) l'identité du demandeur :

— s'il s'agit d'une personne physique : son nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et son adresse;

— s'il s'agit d'une personne morale : sa raison sociale, le montant de son capital et l'adresse de son siège social, ainsi que les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance et la nationalité de son représentant légal.

2) Les justifications de la demande :

a) les justificatifs relatifs à la disposition de moyens d'exploitations adéquats.

b) le bulletin n° 3 du demandeur ou de son représentant légal;

c) un certificat de non faillite au nom du demandeur ou de son représentant légal;

d) s'il s'agit d'une entreprise, une attestation justifiant qu'elle n'est pas en état de réglemant judiciaire.

Art. 3. — Tout changement du représentant légal d'une personne morale bénéficiant d'un agrément doit faire l'objet d'une déclaration au ministère du transport dans un délai d'un moi. Cette déclaration doit être accompagnée des justifications mentionnées aux alinéas b et c de l'article 2 du présent arrêté.

Art. 4. — L'agrément peut être retiré ou annulé dans les cas suivants :

1) si son titulaire n'a pas dans les six mois qui suivent la notification de l'agrément, justifié de son inscription au registre du commerce.

2) si son titulaire fait l'objet d'une faillite ou d'un réglemant judiciaire.

3) si son titulaire n'a pas, dans les deux ans qui suivent la notification de l'agrément commencé à exercer la profession de transporteur.

4) si son titulaire a cessé d'exercer la profession de transporteur depuis un an.

5) si son titulaire ne satisfait plus aux conditions nécessaires à l'obtention de cet agrément.

6) si le changement du représentant légal du titulaire n'est pas déclaré;

7) en cas de décès du transporteur agréé, s'il s'agit d'une personne physique.

CHAPITRE 2

La Carte d'exploitation

Art. 5. — A l'exclusion des véhicules dont la charge utile n'excède pas une tonne et demie (1,5 tonne) tout véhicule effectuant du transport de marchandises pour le compte d'autrui doit être muni d'une «Carte d'Exploitation» de transport de marchandises pour le compte d'autrui délivrée par les services compétents du ministère du transport pour une période de cinq (5) ans renouvelables. Cette carte est également exigée pour les tracteurs routiers.

Art. 6. — Toute personne qui désire obtenir une carte d'exploitation pour un véhicule dont la charge utile dépasse dix (10) tonnes ou pour un tracteur routier doit se pourvoir d'abord d'une autorisation préalable d'exploitation».

Art. 7. — Toute demande de carte d'exploitation doit être déposée auprès des services compétents du ministère du transport.

Elle comportera :

1) une photocopie du certificat d'immatriculation

2) une photocopie de l'agrément

3) En cas de renouvellement, la carte d'exploitation à renouveler;

4) une photocopie de l'autorisation préalable d'exploitation pour les véhicules dont la charge utile dépasse dix (10) tonnes et pour les tracteurs routiers.

Art. 8. — La carte d'exploitation mentionnera :

— les services pouvant être assurés par les véhicules et éventuellement, les restrictions qui peuvent leur être imposées pour des raisons techniques.

— le nombre de personnes autorisées à être transportées en fonction de la capacité du véhicule.

— le cas échéant, la liste des marchandises réputées dangereuses autorisées à être transportées par le véhicule.

Art. 9. — La carte d'exploitation cesse d'être valable de plein droit.

1) En cas de cession ou de réforme du véhicule.

2) En cas de retrait de l'agrément au propriétaire du véhicule.

3) Au cas où le propriétaire du véhicule aurait transgressé les restrictions imposées aux services pouvant être assurés par le véhicule.

A la cessation de sa validité, la carte d'exploitation doit être retournée aux services compétents du ministère du transport pour son renouvellement ou son retrait définitif en cas d'arrêt d'activité.

TITRE 2

Le transport de marchandises pour propre compte

Art. 10. — A l'exclusion des véhicules dont la charge utile est inférieure ou égale à (1,5 tonne) tout véhicule de transport de marchandises pour propre compte doit être muni d'une «carte d'exploitation de transport de marchandises pour propre compte» délivrée par les services compétents du ministère du transport pour une période de cinq ans renouvelables.

Cette carte est également exigée pour les tracteurs routiers.

Art. 11. — La «carte d'exploitation» de transports de marchandises pour propre compte» est délivrée sur simple déclaration et simultanément avec le certificat d'immatriculation pour les véhicules ayant une charge utile inférieure ou égale à dix (10) tonnes.

Pour les tracteurs routiers et pour les véhicules dont la charge utile dépasse dix (10) tonnes, la délivrance de la carte d'exploitation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable d'exploitation délivrée par le ministère du transport.

Art. 12. — La carte d'exploitation doit mentionner notamment :

— le nom ou la raison sociale du propriétaire.

- la nature exacte de son activité et des produits à transporter.
- le lieu d'implantation de ses établissements de production ou de commercialisation.

Art. 13. — Toute demande de «carte d'exploitation» de transport de marchandises pour propre compte» doit être déposée auprès des services compétents du ministère du transport simultanément avec la demande du certificat d'immatriculation du véhicule.

Elle comportera :

- 1) la nature de l'activité économique du propriétaire.
- 2) la liste exhaustive, des marchandises à transporter par le véhicule dans le cadre de l'activité du propriétaire;
- 3) la liste exhaustive avec leur adresse exacte des établissements où s'exerce l'activité du propriétaire;
- 4) l'autorisation préalable d'exploitation pour les tracteurs routiers et pour les véhicules dont la charge utile dépasse dix (10) tonnes.

Art. 14. — Tout changement d'activité ou toute modification dans la liste ou dans l'adresse des établissements où s'exerce l'activité du propriétaire devra faire l'objet d'une déclaration aux services compétents du ministère du transport assortie d'une demande de modification de la «carte d'exploitation de transport de marchandises pour propre compte».

Art. 15. — La «carte d'exploitation de transport de marchandises pour propre compte» cesse d'être valable de plein droit :

- 1) En cas de cession ou réforme du véhicule ou du tracteur;
- 2) En cas de non déclaration d'une modification visée à l'article 14 du présent arrêté.

A la cessation de sa validité, la «carte d'exploitation de transports de marchandises pour propre compte» doit être retournée aux services compétents du ministère du transport pour son renouvellement ou son retrait définitif en cas d'arrêt d'activité.

TITRE 3 Dispositions diverses

Art. 16. — Le transport des produits réputés dangereux aux termes de la réglementation doit faire, l'objet d'une dérogation spéciale délivrée par les services compétents du ministère du transport.

Art. 17. — Toutes dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent arrêté sont abrogées.

Tunis, le 29 mai 1989.

Le ministre du transport
AHMED SMAOUI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTRE DES COMMUNICATIONS

DELEGATIONS DE SIGNATURES

Arrêté du ministre des communications du 1er juin 1989.

Le ministre des communications;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'état, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 89-423 du 27 mars 1989, chargeant Monsieur Raouf Chkir, ingénieur général des fonctions de chargé de mission pour occuper l'emploi de directeur général des télécommunications au ministère des communications;

Vu le décret n° 89-437 du 11 avril 1989, portant nomination des membres du gouvernement;

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Raouf Chkir, chargé de mission pour occuper l'emploi de directeur général des télécommunications est habilité à signer par délégation tous actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Conformément à l'article 2 du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975 l'intéressé est autorisé à sous déléguer sa signature aux agents des catégories A et B placés sous son autorité.

Art. 3. — Le présent arrêté prend effet à compter du 11 avril 1989 et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 1er juin 1989

Le ministre des communications
SADOK RABAH

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre des communications du 1er juin 1989.

Le ministre des communications;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'état, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 89-355 du 5 avril 1989, chargeant Monsieur Mongi Chaffai, ingénieur général des fonctions de directeur de la télédiffusion;

Vu le décret n° 89-437 du 11 avril 1989, portant nomination des membres du gouvernement;

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mongi Chaffai, directeur de la télédiffusion est habilité à signer par délégation tous actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Conformément à l'article 2 du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975 l'intéressé est autorisé à sous déléguer sa signature aux agents des catégories A et B placés sous son autorité.

Art. 3. — Le présent arrêté prend effet à compter du 11 avril 1989 et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis le 1er juin 1989

Le ministre des communications
SADOK RABAH

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre des communications du 1er juin 1989.

Le ministre des communications;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'état, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 88-1488 du 15 août 1988, chargeant Monsieur Abdeljelil Houissa des fonctions de chargé de mission pour occuper l'emploi de directeur général des postes au ministère des communications;

Vu le décret n° 89-437 du 11 avril 1989, portant nomination des membres du gouvernement;

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdeljelil Houissa, chargé de mission pour occuper l'emploi de directeur général des postes, est habilité à signer par délégation tous actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Conformément à l'article 2 du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975 l'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux agents des catégories A et B placés sous son autorité.

Art. 3. — Le présent arrêté prend effet à compter du 11 avril 1989 et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis le 1er juin 1989

Le ministre des communications
SADOK RABAH

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre des communications du 1er juin 1989.

Le ministre des communications;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'état, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 88-1489 du 15 août 1988, chargeant Monsieur Mohamed Fethi Zeglaoui chargé des fonctions de directeur général de la comptabilité et des services communs au ministère des communications;

Vu le décret n° 89-437 du 11 avril 1989, portant nomination des membres du gouvernement;

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Fethi Zeglaoui, directeur général de la comptabilité et des services communs est habilité à signer par délégation tous actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Conformément à l'article 2 du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975 l'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux agents des catégories A et B placés sous son autorité.

Art. 3. — Le présent arrêté prend effet à compter du 11 avril 1989 et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 1er juin 1989

Le ministre des communications
SADOK RABAH

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE L'INFORMATION

CLASSEMENT DU PALAIS «NEJMA EZZAHRA» ET DE SON PARC

Décret n° 89-577 du 29 mai 1989, relatif au classement du palais «Nejma Ezzahra» et de son Parc.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 86-35 du 9 mai 1986, relative à la protection des biens archéologiques des monuments historiques et des sites naturels et urbains et notamment ses articles 4, 5, 6 et 12;

Vu la loi n° 88-44 du 19 mai 1988 relative aux biens culturels;

Vu le décret du 3 juin 1929, interdisant la publicité sur les immeubles classés comme monuments historiques et dans les sites ou zones protégés;

Vu le décret n° 78-634 du 11 juillet 1978, portant approbation du plan d'aménagement de Sidi Bou Said;

Vu le décret n° 81-583 du 7 mai 1982, portant approbation du plan directeur d'urbanisme du district de Tunis;

Vu le décret n° 85-1246 du 7 octobre 1985, relatif au classement du site de Carthage;

Vu le décret n° 87-1114 du 22 août 1987, relatif à la commission consultative de classement des biens archéologiques et des sites naturels et urbains;

Vu l'arrêté du 23 août 1988, relatif à la nomination des membres de la commission consultative de classement des biens archéologiques et des sites naturels et urbains;

Vu les résultats de l'enquête ouverte le 20 septembre 1988 (JORT du 20 septembre 1988);

Vu l'avis de la commission consultative de classement des biens archéologiques et des sites naturels et urbains;

Vu la valeur historique et artistique du palais «Nejma Ezzahra» et son parc;

Vu la nécessité de sauvegarder ce patrimoine civilisationnel, culturel et artistique;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. — Il est institué sur le territoire de la commune de Sidi Bou Said un ensemble monumental et son parc classé en raison de la qualité exceptionnelle de son architecture, de son mobilier, de ses jardins et de son environnement, de sa valeur du point de vue de l'histoire de l'art et des techniques et de son intérêt du point de vue esthétique appelé «Palais Nejma Ezzahra».

Ce classement constitue un acte de protection et de valorisation d'un ensemble monumental et de son parc localisés dans un site classé du patrimoine historique national et inscrit sur la liste du patrimoine mondial.

Art. 2. — Le palais Nejma Ezzahra et son parc à Sidi Bou Said délimité sur le plan au 1/500 annexé au présent décret, comprend :

1) L'ensemble des bâtiments localisés sur le plan annexé au présent décret et leur contenu (dont dossier annexé)

2) Le parc délimité sur le plan annexé

L'ensemble ainsi protégé est régi par le présent et par les règles générales d'utilisation à lui annexes.

Art. 3. — Sous réserve des dispositions et des servitudes citées aux articles 12 et 13 de la loi sus-visés n° 86-35 du 9 mai 1986, et concernant la zone II et III du règlement du site de Carthage-Sidi Bou Said du 7 octobre 1985, de l'article 4 du présent décret sont interdits tous les travaux, aménagements et constructions de nature à modifier le monument et le site classé.

Art. 4. — Outre les autorisations prévues conformément à la législation en vigueur, les travaux et ouvrages nécessaires à des services publics, les travaux de sauvegarde et de mise en valeur du monument et de son environnement ainsi que les modifications affectant des biens existants doivent être autorisés par le directeur de l'institut national d'archéologie et d'art après avis conforme de la commission consultative du classement.

Art. 5. — La publicité sous toutes ces formes ainsi que la pose d'enseignes demeurent régies par le décret sus-visé du 3 juin 1929.

Art. 6. — Le premier ministre, les ministres de l'intérieur de la défense nationale, du plan et des finances, de l'équipement et de

l'habitat, de l'agriculture et de la culture et de l'information sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis le 29 mai 1989

*p. Le Président de la République
-et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 89-588 du 6 juin 1989 :

Monsieur Abdeljelil Ghrab est nommé biologiste à l'institut Pasteur de Tunis à compter du 1er février 1989.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATION

Par décret n° 89-589 du 2 juin 1989 :

Monsieur Belgacem-Ben Arab, administrateur en chef, est chargé des fonctions de directeur administratif et financier au ministère des affaires sociales.

Dans cette position, l'intéressé bénéficie outre la rémunération afférente à son grade des indemnités et avantages accordés à l'emploi, de directeur général d'administration centrale.

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

NOMINATIONS

Par décret n° 89-590 du 6 juin 1989 :

Monsieur Mustapha Koubaâ administrateur est chargé des fonctions de chef de service des relations publiques et de l'information au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Par décret n° 89-591 du 6 juin 1989 :

Madame Ismahen Chaâri professeur est chargée des fonctions de chef de service des programmes d'équipement à la direction de

la planification et de l'équipement au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Par décret n° 89-592 du 6 juin 1989 :

Monsieur Mohamed El Ouahchy inspecteur principal de la jeunesse et des sports est chargé des fonctions de chef de bureau organisation et méthodes (cabinet) au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

En cette qualité l'intéressé a rang et prérogative de sous-directeur d'administration centrale.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Situation générale décadaire au 10 mars 1989

actif

Encaisse-or	3.770.811,473
Souscriptions aux organismes internationaux	7.811.842,518
Avoirs en droits de tirages spéciaux	9.549.798,720
Avoirs en devises	698.222.796,939
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés	141.086.229,968
Compte courant postal	4.999.285,791
Effets escomptés	657.374.769,164
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	6.390.948,288
Effets à l'encaissement	13.694.146,522
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	5.446.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	4.842.643,145
Immobilisations	18.909.390,897
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	274.041.239,314
Débiteurs divers	3.561.625,667
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	216.444.852,166
	2.096.200.380,572

passif

Billets et monnaies en circulation	779.511.887,746
Comptes courants des banques et des établissements financiers	1.441.312,783
Interventions sur le marché monétaire	128.158.727,676
Comptes du gouvernement	98.727.531,592
Allocation de droits de tirage spéciaux	19.775.332,500
Fonds national de garantie	22.341.432,454
Autres engagements à vue et à terme	456.021.461,416
Déposants d'effets à l'encaissement	13.694.146,522
Comptes de coopération économique	142.935.242,769
Provisions	15.072.385,140
Réserve spéciale	15.747.452,981
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	274.041.239,314
Créditeurs divers	94.479,421
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	119.637.748,258
	2.096.200.380,572

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,

ISMAIL KHELIL

Situation générale décadaire au 20 mars 1989

actif

Encaisse-or	3.770.811,473
Souscriptions aux organismes internationaux	7.811.842,518
Avoirs en droits de tirages spéciaux	9.549.798,720
Avoirs en devises	652.278.586,508
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés.....	141.085.850,889
Compte courant postal	4.998.693,532
Effets escomptés	663.878.703,501
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	5.688.284,466
Effets à l'encaissement	15.960.941,990
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	5.446.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	4.842.643,145
Immobilisations	18.955.527,759
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	274.041.239,314
Débiteurs divers	3.554.730,317
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	215.180.863,014
	2.057.098.517,146

passif

Billets et monnaies en circulation	766.360.912,574
Comptes courants des banques et des établissements financiers	27.332,809
Interventions sur le marché monétaire	128.920.727,676
Comptes du gouvernement	77.495.727,101
Allocation de droits de tirage spéciaux	19.775.332,500
Fonds national de garantie	22.421.432,454
Autres engagements à vue et à terme	444.551.561,768
Déposants d'effets à l'encaissement	15.960.941,990
Comptes de coopération économique	142.934.863,690
Provisions	15.072.385,140
Réserve spéciale	15.747.452,981
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	274.041.239,314
Créditeurs divers	94.479,421
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	124.694.127,728
	2.057.098.517,146

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,

ISMAIL KHELIL

Situation générale décadaire au 31 mars 1989

actif

Encaisse-or	3.770.811,473
Souscriptions aux organismes internationaux	7.811.842,518
Avoirs en droits de tirages spéciaux	9.549.798,720
Avoirs en devises	665.393.904,329
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés	140.867.116,669
Compte courant postal	4.999.679,070
Effets escomptés	666.102.298,163
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	17.427.620,365
Effets à l'encaissement	12.791.238,999
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	5.446.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	4.842.643,145
Immobilisations	18.977.204,604
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	273.359.252,838
Débiteurs divers	3.542.238,092
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	217.988.125,413
	2.082.923.774,398

passif

Billets et monnaies en circulation	792.581.641,621
Comptes courants des banques et des établissements financiers	3.860.477,807
Interventions sur le marché monétaire	106.265.027,676
Comptes du gouvernement	122.074.553,587
Allocation de droits de tirage spéciaux	19.775.332,500
Fonds national de garantie	22.432.036,570
Autres engagements à vue et à terme	455.880.532,096
Déposants d'effets à l'encaissement	12.791.238,999
Comptes de coopération économique	142.653.144,194
Provisions	15.072.385,140
Réserve spéciale	15.747.452,981
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	273.359.252,838
Créditeurs divers	85.351,843
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	91.345.346,546
	2.082.923.774,398

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,
ISMAIL KHELIL

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

EDITIONS DE L'I.O.R.T.

**CODE
DU TRAVAIL
MARITIME**

et textes d'application

1988

Prix : 2d,500

A votre disposition :

à l'I.O.R.T., Av. Farhat Hached — 2040 Radès
ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

Frais d'envoi en sus

EDITIONS DE L'I.O.R.T.

**STATUT GENERAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE**

**Avec en annexe la circulaire fixant les modalités d'application de ce
statut général.**

EDITION 1988

Prix : 1d,500

A votre disposition :

à l'I.O.R.T., Av. Farhat Hached — 2040 Radès
ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

Frais d'envoi en sus

Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

Téléfax : (01) 29 72 34

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

au bureau de Sousse :

Cité C.N.R.P.S.

Téléfax et téléphone : 03.25.495

Edition originale :

0,380 dinar

Traduction française :

0,500 dinar

TARIF DES ABONNEMENTS ANNUELS POUR L'ANNEE 1989

En dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale		TRADUCTION française		EDITION ORIGINALE et sa traduction	
	Voie normale	Par avion	Voie normale	Par avion	Voie normale	Par avion
Tunisie	20,000	—	25,000	—	35,000	—
Maghreb Arabe	20,000	43,000	25,000	48,500	35,000	59,000
Afrique et Europe	30,000	48,500	35,000	54,000	45,000	65,000
Amérique et Asie	30,000	74,000	35,000	81,500	45,000	140,500

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 608/8

Arab Tunisian Bank 20 1102 0709 25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 0070 10 0/4

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02-40 47 00 199/7